

1501612-89.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185224/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 26026254 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2185224 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN CARLOS DA GAMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501612-89.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501612-89.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185224/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 26026254 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2185224 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN CARLOS DA GAMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

JEAN CARLOS DA GAMA está sendo processado como incurso no art. 155, caput, do

Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, subtraiu para si 10 (dez) sabonetes íntimos Protex, 01 (um) sabonete de barra Protex e 1 (um) creme dental Colgate White, avaliados em R\$ 145,99 (cento e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), pertencentes à vítima LOJAS AMERICANAS, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 12/13 e auto de avaliação de fls. 66.

Recebida a denúncia (fls. 90), o réu foi citado (fls. 97) e apresentou defesa prévia (fls. 101/104).

Durante a instrução, inquiriram-se três testemunhas e interrogou-se o réu.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a absolvição do réu, pelo reconhecimento do princípio da insignificância. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena-base próxima do mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, considerar o delito em sua forma tentada e regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 12/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo pericial do local (fls. 105/112) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria do réu também é certa.

A testemunha Misael Abraão da Silva disse que é segurança da empresa Lojas Americanas. Um indivíduo entrou na loja e como já o conhecia pela prática de outros furtos no estabelecimento, passou a acompanhá-lo. Outro segurança o visualizou subtraindo vários produtos e saindo da loja. De imediato, acionou uma viatura policial que passava próximo ao estabelecimento, sendo que os policiais conseguiram abordar o acusado Jean em uma praça próxima ao local dos fatos. Ele estava na posse dos produtos subtraídos e confessou a prática delituosa.

A testemunha Flavio Donizeti Chagas, policial militar, disse que recebeu informações via COPOM de um furto em um estabelecimento comercial. O segurança do local realizou o acompanhamento do indivíduo à distância, passando as características. Sua equipe conseguiu abordar o indivíduo em uma praça, próxima ao local dos fatos. Ele estava com os produtos subtraídos dentro de uma sacola.

Conhecia o acusado apenas de vista, contudo o segurança do local lhe informou que ele já havia praticado diversos furtos na loja. Por fim, disse que teve acesso às imagens das câmeras de segurança que confirmaram a ação criminosa do acusado Jean.

A testemunha Jones Gomes Stresser, policial militar, corroborou as declarações de seu colega de farda.

Interrogado em juízo, o réu Jean Carlos da Gama confessou os fatos. Disse que entrou no estabelecimento comercial "Lojas Americanas" e subtraiu alguns produtos de higiene pessoal e colocou na cintura. Momentos após, foi abordado em uma praça. Por fim, disse estar arrependido.

Pois bem.

Como visto, a confissão do réu está corroborada pela prova testemunhal, de modo que sua condenação como incurso no delito de furto é de rigor.

Quanto à tese defensiva acerca do reconhecimento do princípio da insignificância, esta se mostra descabida, uma vez que o valor da res furtiva não pode ser considerado absolutamente ínfimo, insignificante, a ponto de se poder afirmar que não tenha ocorrido lesão ao bem jurídico tutelado. Ademais, para subtrações de bens de pequeno valor a lei já estabelece a benesse do art. 155, § 2º, do CP, isto é, o furto privilegiado, quando as circunstâncias do caso a autorizam. No caso em análise, isso não é possível porque o réu é triplamente reincidente, inclusive específico.

Por fim, o crime atingiu sua consumação, já que o acusado se apoderou efetivamente da res furtiva, tendo sido detido já do lado externo do estabelecimento, em uma praça pública, conforme o relato das testemunhas.

É entendimento consolidado do C. STJ que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se apodera da res furtiva, não se exigindo, para a consumação, que

tenha a posse tranquila e desvigiada da coisa.

Está incurso o réu, portanto, no art. 155, caput, do Código Penal.

Passo, portanto, ao cálculo das penas.

Na primeira fase, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base, no mínimo legal, isto é, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a agravante pertinente à tripla reincidência, sendo duas delas específicas, conforme certidão de distribuições criminais acostadas aos autos (autos n. 0004204-81.2015.8.26.0222 - fls. 31, autos n. 0004600-

45.2016.8.26.0506 - fls. 30 e autos n. 1500678-83.2018.8.26.0559 - fls. 31).

No entanto, o acusado confessou o crime, fazendo jus também à respectiva atenuante.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, em caráter vinculante, o entendimento no

sentido de que a agravante da reincidência, ainda que específica, deve ser

compensada com a atenuante da confissão (REsp. 1.738.994/PA, DJe 6/8/18, Tema

Repetitivo n. 585). No entanto, trata-se de tripla reincidência, inclusive

específica, devendo a pena ser agravada em maior intensidade, preponderando sobre a

atenuante da confissão, razão pela qual, agravo a pena em 1/3 (um terço),

resultando, nesta fase, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze)

dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento a serem

consideradas, de modo que fica definitiva a pena acima calculada.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, pois o réu é reincidente e o regime aberto é franqueado somente ao réu primário (art. 33, §2º, c).

Incabível a substituição da pena, dada a reincidência específica do réu (art. 44,

inciso II e § 3º, parte final, do CP). Pela mesma razão (reincidência) fica

afastada a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso I, do CP.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu JEAN

CARLOS DA GAMA, qualificado a fls. 16, às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de

reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, de valor unitário

mínimo, por incurso no art. 155, caput, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as comunicações de praxe e diligencie-se pela execução das penas.

Fica o réu dispensado do pagamento das custas por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 08 de dezembro de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA